

감사결과처분요구서

No. 2025 -					
소관부서	시행년도	행정상 조치	재정상 조치		신분상 조치
			조치방법	금액(천원)	
□실	2025		-	-	중징계(파면)
제 목 : 성희롱 관련 임직원행동강령 및 품위유지의무 위반					

1. 현황

A(이하 ‘피감사자’라 한다)는 ▽년 ▽월 ▽일부터 □□부서에서 근무하였으며, ▽년 ▽월 ▽일 GH 인권센터를 통해 ‘인권침해’ 행위자로 신고 되었다.

GH 인권센터 내 신고조사팀의 조사보고서를 토대로 진행된 ▽년 ▽월 ▽일 인권침해구제위원회(외부 5명, 내부3명)의 의결을 통해 피감사자의 행위를 직장 내 성희롱 및 인권침해로 결정하고 감사부서에 피감사자에 대한 인사 조치(중징계)를 취할 것을 권고하였다.

2. 판단기준(관계 법령 등)

- 대한민국헌법 제10조
- 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제2조(정의), 제12조(직장 내 성희롱의 금지)
- 양성평등기본법 제3조(정의)
- 경기주택도시공사 인권센터 운영규정 제2조(정의)
- 경기주택도시공사 성희롱·성폭력 예방지침 제3조(용어의 정의)
- 경기주택도시공사 임직원행동강령 제10조(임직원 상호 관계) 및 동시행세칙 제39조(성희롱 금지)
- 경기주택도시공사 취업규정 제8조(품위유지의 의무)
- 경기주택도시공사 인사규정 제43조(징계)
- 따라서 공사 임직원은 인격권, 행복추구권 등을 침해 받아서는 아니 되며 또한 법령과 공사의 규정을 준수하고 직장 생활에 필요한 기본예의를 지키며 직무내외를 불문하고 직원으로서의 품위를 손상하여서는 아니 된다.

3. 확인된 문제

인권침해구제위원회는 피감사자의 행위는 관계 법령 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제12조 및 공사의 「임직원행동강령」 제10조 제1항, 제5항, 「동시행세칙」 제39조, 「취업규정」 제8조를 위반하여 직원으로서의 품위를 손상시킨 중대한 비위 행위에 해당하며, 재발 방지 및 조직 기강 확립을 위해 그에 상응하는 중징계 조치가 필요하므로, 「인권센터 운영규정」 제22조 제1항 제1호에 따라 감사부서에 본 사건에 대한 징계 절차를 진행할 것을 권고하였다.

4. 관련자 주장 및 판단

○ 피감사자는 1차 회식에서 술을 빨리 마셔 취했고, 1차 회식이 끝난 후 2차 회식에 어떻게 갔는지 기억나지 않으며, 신고인과의 신체 접촉 사실은 기억나지 않는다고 진술하였다. 또한 피감사자는 경위서 상 이번 일로 일어난 자리는 개인적 친분이 있는 동료들과의 사적인 모임임을 밝히고, 이번 일로 인해 신고인에게 큰 불편과 상처를 드린 점에 대해 진심으로 사과드리며, 회사 동료들에게 심려를 끼쳐드린점에 대해 반성하고 있다고 진술하였다.

○ 그러나 인권침해구제위원회에서 의결한 바와 같이 피감사자의 행위는 업무 협력 관계에 있는 외부 인사가 동석한 회식 자리에서 발생한 것으로 업무 관련성이 인정되고, 사회 통념상 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위로서 명백한 “직장 내 성희롱”에 해당되며, 또한 신고인이 명시적으로 거부 의사를 밝혔음에도 1차, 2차 회식에서 반복적으로 행위가 이어진 점 등을 고려할 때, 이는 신고인의 인격권을 중대하게 침해한 행위로서 공사 「인권센터 운영규정」 제2조 제2호의 “인권침해”에 해당한다고 판단된다.

[처분요구 양정]

○ 피감사자는 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제12조(직장 내 성희롱 금지), 「임직원행동강령규정」 제10조(임직원의 상호관계) 제1항 제5항, 「동시행세칙」 제39조(성희롱 금지) 및 「취업규정」 제8조(품위유지의 의무)를 위반하였다. 아울러 위와 같은 비위 사항이 언론보도 됨으로 대외적으로 기관의 사회적 책임과 신뢰도에 심각한 손상을 초래하여 공공기관으로서의 우리 공사의 명예와 위신을 현저히 떨어뜨렸다.

피감사자의 위와 같은 위반행위는 「인사규정」 제43조의 징계사유에 해당되는 사항으로, 피감사자의 직장 내 성희롱 및 인권침해 행위는 ‘비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우’로 판단되어 「인사규정시행세칙」 제56조 (징계의 구분 및 징계양정기준) [별표9-7] 성 관련 비위 징계기준 2.에 따라 **중징계(파면)** 처분한다.

5. 조치할 사항

[신분상 조치]

- 「임직원행동강령규정」 등 위반에 따른 행위자 “중징계(파면)” 처분 요구
- ☞ 인사혁신처는 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제12조(직장 내 성희롱 금지), 「임직원행동강령규정」 제10조(임직원의 상호관계) 제1항 제5항, 「임직원행동강령규정시행세칙」 제39조(성희롱 금지), 「취업규정」 제8조(품위유지의 의무)를 위반한 아래 관련자에 대하여 「인사규정」 제43조(징계) 및 「인사규정시행세칙」 제56조(징계양정기준) [별표9-7] 에 따라 “중징계(파면)” 처분하시기 바랍니다.

【관련자】

소속	직급	성명	현근무처	처분
□□	순급	A	□□	중징계 (파면)